

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5310/2533

พนักงานอัยการกรมอัยการ
นายสุบิน ดั่งวงพิบูลย์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา , มาตรา 297 (8)

ป.วิ.อ. มาตรา

ข้อเท็จจริงปรากฏในการพิจารณาว่า จำเลยใช้มีดปลายแหลมแทงผู้เสียหายจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 แม้โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้รับอันตรายสาหัส ตาม มาตรา 297(8) ก็ไม่ถือว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการพิจารณาแตกต่างกับฟ้องยอมลงโทษจำเลยตาม มาตรา 295 ได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๗(๘)

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๙๕ ให้จำคุก ๑ ปี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายโดยฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยใช้มีดปลายแหลมแทง
ผู้เสียหายจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๒๙๕ คดีนี้แม้โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้
รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๗(๘) ก็ไม่ถือว่าข้อเท็จจริงที่
ปรากฏในการพิจารณาแตกต่างกับฟ้อง ลงโทษตามมาตรา ๒๙๕ ได้

พิพากษายืน.

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-เคียง บุญเพิ่ม-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

ศาลอาญา - นายประทีป เฉลิมภัทรกุล

ศาลอุทธรณ์ - นายพิศาล พิริยะสถิต

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ